

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1708/2536

บริษัท อา ยินะโมะโตะเซลส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 39, มาตรา 65, มาตรา 78, มาตรา 79

โจทก์รับฝากขายสินค้าผงชูรสและผลิตภัณฑ์พลอยได้จากผงชูรสให้แก่บริษัท
อ. โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินที่เรียกว่า "ค่าบริการดำเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อื่น"
หรือ "คอนซายน์เมนต์ฟี" เป็นรายเดือนตามอัตราแน่นอนที่กำหนดไว้ในสัญญา โดย
ไม่คำนึงถึงยอดขายสินค้าว่าจะเป็นจำนวนเท่าใด เหตุที่มีการกำหนดค่าตอบแทน
แน่นอนตายตัวก็เนื่องจากบริษัท อ. ได้มอบรถยนต์ของตนจำนวน 60-70 คัน ต่อ
เดือนให้โจทก์ใช้เป็นยานพาหนะในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าตอบแทน ซึ่งหาก
บริษัท อ. ไม่ได้ให้รถยนต์โจทก์ใช้โดยไม่เสียค่าตอบแทนแล้ว โจทก์จะต้องมีรายจ่าย
เกี่ยวกับยานพาหนะในการประกอบกิจการและย่อมเป็นการแน่นอนว่าการกำหนดค่า
บริการหรือค่าตอบแทนอันเป็นรายรับหรือเงินได้ของโจทก์จะต้องสูงขึ้นเพราะต้องคิด
คำนวณต้นทุนในเรื่องยานพาหนะเพิ่มขึ้นและคงไม่กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน
แน่นอนตายตัว การที่บริษัท อ. ได้ให้โจทก์ใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่บริษัท อ. ให้แก่โจทก์นอกเหนือไปจากค่า
ตอบแทนที่กำหนดไว้เป็นจำนวนตายตัวในสัญญา ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่โจทก์ได้
รับ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน จึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 39 และเป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากการที่โจทก์กระทำในรอบระยะ

เวลาบัญชีซึ่งจะต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 ทั้งเป็นประโยชน์อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการประกอบการค้าอันถือได้ว่าเป็นรายรับตามมาตรา 79 ที่จะต้องเสียภาษีการค้าตามมาตรา 78 ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ชอบด้วยเหตุผลแห่งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ขอศาลพิพากษายกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจากการใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนคำขอให้เพิกถอนในประเด็นข้ออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดมีบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วยโจทก์ประกอบกิจการค้าสินค้าเส้นบะหมี่ย่ำ เส้นหมี่ย่ำย่ำ หรือผลิตภัณฑ์สินค้าย่ำย่ำอย่างอื่น และรับฝากขายผลิตภัณฑ์อายิโนะโมะโต๊ะของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดโดยได้รับค่าตอบแทนใน

รูป ค่าบริการดำเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อื่นเป็นรายเดือนตามที่ตกลงไว้ในสัญญา โดยไม่คำนึงว่ายอดขายจะเป็นเท่าใดในการจำหน่ายสินค้าดังกล่าวบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบรถยนต์ให้โจทก์ใช้เป็นพาหนะในการจำหน่ายสินค้าของโจทก์และของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่เสียค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2521 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีของจำเลยได้ออกหมายเรียกตามประมวลรัษฎากรเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2521 หลังจากทำการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2523 โจทก์ได้รับแบบคำสั่งให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินเพิ่มแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าจากเจ้าพนักงานประเมิน แจ้งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินเพิ่มและภาษีการค้า เบี้ยปรับและเงินเพิ่มสำหรับปี พ.ศ. 2517-พ.ศ. 2521 เป็นเงินทั้งสิ้น 12,707,188.65 บาท โจทก์อุทธรณ์คัดค้านการประเมินคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มีคำวินิจฉัยให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าลดลงเหลือต้องชำระทั้งสิ้น 7,341,400.11 บาท การที่เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีการค้าเพิ่ม ก็โดยเหตุที่ว่าโจทก์ได้รับประโยชน์จากการได้ใช้รถยนต์ของบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่เสียค่าตอบแทน ประโยชน์ดังกล่าวสามารถนำมาคำนวณเป็นเงินได้และรายรับได้ ค่าโฆษณาและของแถมที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าขาดหลักฐานไม่ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี(18) และค่ารับรองที่เจ้าพนักงานประเมินเห็นว่าเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัวและเกินสมควรไม่ถือเป็นรายจ่ายตามมาตรา 65 ตรี(3)(4) ซึ่งประเด็นเรื่องค่าโฆษณา ของแถมและค่ารับรองโจทก์ไม่ติดใจได้แย้งในชั้นพิจารณาจึงเป็นอันยุติไปตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คดีคงมีปัญหาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับประโยชน์จากการได้ใช้รถยนต์ตามอุทธรณ์ของจำเลยต่อศาลฎีกาว่า ประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจากการได้ใช้รถยนต์โดยไม่

เสียค่าตอบแทนนั้นเป็นเงินได้และรายรับจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำ หรือเนื่องจากประกอบการค้าในอันที่จะต้องนำมาคำนวณเป็นกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเพื่อเสียภาษีการค้าหรือไม่ซึ่งจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาว่า ประโยชน์ที่โจทก์ได้รับการได้ใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าบริการดำเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อื่นหรือคอนซายน์เมนต์ฟี(Consignment fee) นอกเหนือจากจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาฝากขายหากโจทก์มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ รถยนต์เพิ่มขึ้น โจทก์ก็ควรจะมีเงินได้หรือรายรับในการรับฝากขายสินค้าได้สูงขึ้น ดังนั้น เงินได้หรือรายรับที่เพิ่มขึ้นนี้โจทก์ต้องนำมาคำนวณเพื่อเสียภาษีด้วยนั้นเห็น ว่า ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 ได้บัญญัติความหมายของคำว่า"เงินได้พึง ประเมิน" ไว้ว่า หมายความว่า "เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินได้ที่ กล่าวนี้ให้หมายความรวมตลอดถึงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับ ซึ่งอาจ คิดคำนวณได้เป็นเงิน" นอกจากนี้มาตรา 65 บัญญัติว่า "เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตาม ความในส่วนนี้คือกำไรสุทธิซึ่งคำนวณได้จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ กระทำในรอบระยะเวลาบัญชี ฯลฯ" สำหรับกรณีภาษีการค้า มาตรา 78 บัญญัติว่า "ผู้ ประกอบการค้าตามที่ระบุในบัญชีอัตราภาษีการค้าท้ายหมวดนี้ มีหน้าที่เสียภาษีการ ค้าจากรายรับของทุกเดือนตามอัตราในบัญชีอัตราภาษีการค้าดังกล่าวนั้น" และ มาตรา 79 บัญญัติว่า "รายรับ"หมายความว่า เงิน ทรัพย์สินค่าตอบแทนหรือ ประโยชน์ใด ๆ อันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร เนื่องจากการประกอบการค้า ฯลฯ"ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ประกอบการค้า ประเภทการค้า 10นายหน้าและตัวแทนตามบัญชีอัตราภาษีการค้าโดยรับฝากขาย สินค้าผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินซึ่ง เรียกว่า "ค่าบริการดำเนินการจัดธุรกิจให้กับผู้อื่น"หรือ คอนซายน์เมนต์ฟี (consignment fee) เป็นรายเดือนตามอัตราแน่นอนที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยไม่ คำนึงถึงยอดขายสินค้าว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดจากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นกรณี

พิเศษ แตกต่างไปจากการเป็นตัวแทนขายหน้าตามธรรมดา โดยนายพิเชียร คุณมัทธี
กรรมการบริษัทโจทก์เบิกความว่า การที่โจทก์รับสินค้าฝากขายดังกล่าวนี้โจทก์ได้รับ
เปอร์เซ็นต์การขายเป็นค่าตอบแทน แสดงว่า ตามปกติธรรมดาค่าตอบแทนย่อมคิด
ตามผลของงาน กล่าวคือ ค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่จำหน่ายไป ถ้า
จำหน่ายได้มากค่าตอบแทนย่อมสูงขึ้นแต่ได้ความจากคำของนายพิเชียรอีกว่า หาก
โจทก์จำหน่ายสินค้าที่รับฝากจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มาก
ขึ้นไม่ว่าจำนวนเท่าใด โจทก์ก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนมากขึ้นเพราะบริษัทอายิโนะโมะ
โต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้รถยนต์โจทก์มาใช้ดังนั้น จึงรับฟังได้ว่าเหตุที่มีการ
กำหนดค่าตอบแทนแน่นอนตายตัวก็เนื่องจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)
จำกัด ได้มอบรถยนต์ของตนจำนวน 60-70 คัน ต่อเดือนให้โจทก์ใช้เป็นยานพาหนะ
ในการจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าตอบแทนนั่นเอง ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าหากบริษัท
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ให้รถยนต์โจทก์ใช้โดยไม่เสียค่า
ตอบแทนแล้ว โจทก์จะต้องมีรายจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะในการประกอบกิจการ และ
ย่อมเป็นการแน่นอนว่าการกำหนดค่าบริการหรือค่าตอบแทนอันเป็นรายรับหรือเงิน
ได้ของโจทก์จะต้องสูงขึ้น เพราะต้องคิดคำนวณต้นทุนในเรื่องยานพาหนะเพิ่มขึ้น
และคงไม่กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนตายตัวเช่นนี้ ดังนั้น การที่บริษัท
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้โจทก์ใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทน
นั้น จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
(ประเทศไทย) ให้แก่โจทก์นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนที่กำหนดไว้เป็นตัวเงิน
ตายตัวตามสัญญา ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่โจทก์ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน
จึงเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 และเป็นรายได้จากกิจการ
หรือเนื่องจากกิจการที่โจทก์กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งจะต้องนำมาคำนวณหา
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ศาล
ภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ได้ใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนเป็นเรื่องที่

บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด ให้โจทก์ได้ใช้รถยนต์เพื่อประกอบกิจการ คือการจำหน่ายสินค้า อันเป็นส่วนเหตุของการประกอบกิจการ หาใช่ผลจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการไม่นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยสำหรับภาษีการค้า แม้ผล ประโยชน์เนื่องจากการประกอบการค้าที่เป็นรายรับจากการประกอบกิจการประเภท นายหน้าและตัวแทนหรือรับจัดธุรกิจให้ผู้อื่นตามบัญชีอัตราภาษีการค้า 10 คือ ค่า ตอบแทนหรือค่าบริการก็ตาม ค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่กำหนดเป็นตัวเงินนั้นเป็น ผลประโยชน์โดยตรงแต่ก็เห็นได้ว่า หากโจทก์ในฐานะตัวแทนหรือนายหน้ารับจัด ธุรกิจฝากขายสินค้าให้ตัวการไม่ได้รถยนต์ใช้โดยไม่เสียค่าตอบแทนจากตัวการแล้ว ค่าตอบแทนหรือค่าบริการจะต้องสูงขึ้นตามปริมาณสินค้าที่จำหน่ายได้หรือสูงกว่า กรณีที่ได้รับรถยนต์ใช้โดยไม่เสียค่าตอบแทน ดังนั้นการที่โจทก์ได้ใช้รถยนต์โดยไม่ เสียค่าตอบแทน ทำให้ผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่กำหนดไว้เป็นตัวเงิน ต่ำลง แทนที่จะสูงขึ้นหากโจทก์ใช้รถยนต์ที่ตนเองหามาประโยชน์จากการที่โจทก์ได้ ใช้รถยนต์ โดยไม่เสียค่าตอบแทนดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นประโยชน์อันมีมูลค่าที่ได้ รับหรือพึงได้รับจากการประกอบการค้าถือได้ว่าเป็นรายรับตามมาตรา 79 ซึ่งจะเสีย ภาษีการค้าตามมาตรา 78 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอน การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์เฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจากการใช้ รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนนั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของ จำเลยฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในประเด็นที่ขอให้เพิกถอนการประเมิน ของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ในข้อที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่โจทก์ได้รับจากการได้ใช้รถยนต์โดยไม่เสียค่า ตอบแทนเสียด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงษ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่เก็บจากฐานเดียวกันคือ ฐานเงินได้หรือรายได้ ข้อแตกต่างคงอยู่กับการปรุงแต่งฐานก่อนที่จะนำไปคำนวณกับ อัตราภาษี ถ้าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องมีการหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน เหลือเป็นเงินได้สุทธิ จึงจะนำไปคำนวณกับอัตราภาษีที่กำหนดไว้แต่ถ้าเป็นภาษีเงิน ได้นิติบุคคลคงหักค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายเพียงอย่างเดียว เหลือเป็นกำไรสุทธิ จึงจะนำ ไปคำนวณกับอัตราภาษีที่กำหนดไว้ และในบางกรณีไม่ต้องมีการปรุงแต่งฐาน เงินได้ หรือรายได้เกิดขึ้นเท่าใด ก็นำไปคำนวณกับอัตราภาษีที่กำหนดไว้ทันทีเช่น กรณีที่ผู้มี เงินได้เป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่มีโครงการสาธารณกุศลตามประกาศของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ต้องนำเงินได้หรือรายได้ไปคำนวณกับอัตราภาษีที่กำหนดไว้ โดยไม่มีสิทธิหักค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายใด ๆ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 67, บัญชีอัตรา ภาษีเงินได้ (2)(จ))หรือกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ต่างประเทศได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) ที่จ่ายนอก หรือในประเทศไทยมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ประเทศไทย โดยผู้ จ่ายมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตราที่กำหนดไว้แล้วนำส่ง อำเภอกองทัพพร้อมกับยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น (ประมวลรัษฎากร มาตรา

70) เป็นการเสียภาษีจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่ายเช่นเดียวกับ กรณีมูลนิธิหรือ สมาคมดังกล่าวเมื่อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีที่เก็บ จากฐานเดียวกัน คือฐานเงินได้หรือรายได้ ความหมายของเงินได้หรือรายได้สำหรับ ภาษีทั้งสองประเภทจึงน่าจะมีความหมายเดียวกันกล่าวคือหมายความรวมถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน ตามที่มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่า "เงินได้พึงประเมิน" ไว้และ เมื่อพิจารณาถ้อยคำในมาตรา 39 ที่ว่า "เงินได้พึงประเมินหมายความว่า เงินได้อัน เข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้" ยิ่งเป็นข้อสนับสนุนว่าบทวิเคราะห์ศัพท์คำว่า "เงินได้พึงประเมิน" นั้นใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย เพราะบทวิเคราะห์ศัพท์ดัง กล่าวใช้คำว่า "หมวดนี้" อันหมายถึงหมวด 3 ภาษีเงินได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วน 1 ข้อความทั่วไป ส่วน 2 การเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาและส่วน 3 การเก็บ ภาษีจากบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หากกฎหมายต้องการให้บทวิเคราะห์ศัพท์ ดังกล่าวใช้เฉพาะกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น ก็น่าจะใช้คำว่า "ส่วน 2" แทน คำว่า "หมวดนี้" การใช้คำว่า "หมวดนี้" แสดงว่ากฎหมายต้องการให้ใช้กับภาษีเงินได้ นิติบุคคลซึ่งอยู่ในส่วน 3 ด้วย อีกประการหนึ่งมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่ง เป็นบทบัญญัติในส่วน 3 ก็บัญญัติว่า "เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้คือ กำไรสุทธิ..."อันเป็นการรับกับถ้อยคำที่ว่า "เงินได้อันเข้าลักษณะพึงเสียภาษีในหมวด นี้" ของบทวิเคราะห์ศัพท์คำว่า "เงินได้พึงประเมิน" ตามมาตรา 39 ดังกล่าว ฉะนั้น คำว่า "เงินได้" ในมาตรา 65 จึงมีความหมายเป็นอย่างเดียวกับคำว่า "เงินได้พึง ประเมิน" ในมาตรา 39 นอกจากนี้ในมาตรา 70 ซึ่งอยู่ในส่วน 3 ก็ใช้คำว่า "เงินได้พึง ประเมิน" ยิ่งเป็นข้อสนับสนุนว่าเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 นั้นมิได้ใช้เฉพาะกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ใช้กับภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย ดังนั้น ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้โจทก์ใช้ รถยนต์โดยไม่เสียค่าตอบแทนถือได้ว่าเป็นประโยชน์ที่ได้รับซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็น

เงิน อันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 จึงน่าจะเป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้อง และที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าประโยชน์ดังกล่าวถือเป็นรายรับที่จะต้องเสียภาษีการค้าก็เป็นคำวินิจฉัยที่ถูกต้องเช่นเดียวกัน เพราะมาตรา 79 ได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่า"รายรับ" ไว้ว่า "เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์ใด ๆอันมีมูลค่าที่ได้รับหรือพึงได้รับ ไม่ว่าในหรือนอกอาณาจักรเนื่องจากการประกอบการค้า" อนึ่ง ภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งนำมาใช้แทนภาษีการค้าและฐานภาษีได้แก่มูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ก็ได้ให้บทวิเคราะห์ศัพท์ของคำว่า "มูลค่า" ไว้ว่า "เงิน ทรัพย์สิน ค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใด ๆ ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน"(ประมวลรัษฎากร มาตรา 79) ฉะนั้น ประโยชน์จากการที่โจทก์ได้ใช้รถยนต์ของบริษัทดังกล่าวจึงถือเป็นมูลค่าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม